XXX. Gazdasági Versenyhivatal

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása

A **Gazdasági Versenyhivatal** (a továbbiakban: „GVH" vagy „Hivatal") státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény tartalmazza (a továbbiakban: Tpvt.). Tevékenysége során ellátja a törvény szerinti versenyfelügyeleti funkciókat, a versenypártolási feladatokat, ami alapvetően versenyszempontú jogszabály véleményezést jelent, valamint a versenykultúra fejlesztését.

A GVH autonóm államigazgatási szerv, amelyet az Országgyűlés kifejezetten a piaci verseny fenntartásához fűződő közérdek fenntartása céljából a versenyjogi jogérvényesítésre, illetőleg a verseny tisztaságának felügyeletére hozott létre. A GVH nincs alárendelve a Kormánynak, illetőleg más országos közigazgatási szervnek, az állami költségvetésben önálló fejezetet alkot, elnökét a köztársasági elnök nevezi ki és kizárólag az Országgyűlésnek tartozik beszámolással. A GVH tevékenységét az Alaptörvény M. cikk 2. bekezdésében rögzítettekre figyelemmel látja el, miszerint „Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait".

A GVH az ún. antitröszt ügyeken kívül fogyasztóvédelmi feladatokat is ellát, amennyiben a vizsgált kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége ilyen módon egymást kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók számára többlet javak keletkezzenek, illetve számukra kedvezőbb feltételek közül választhassanak. A fogyasztók azonban nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legjobbat választják ki a verseny által nyújtott alternatívák közül. Ily módon a verseny szabadságának és a fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.

A GVH számára feladatot kizárólag törvény írhat elő, munkatársai közszolgálati jogviszonyban állnak, jogviszonyukra a Tpvt.-ben foglalt kivételekkel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) irányadó. A GVH jogalkalmazói tevékenysége során a Tpvt. mellett, illetve azzal összhangban uniós jogot is alkalmaz, amennyiben az adott ügyben felmerül a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége, továbbá - elsősorban fogyasztóvédelmi hatáskörében - egyéb ágazati szabályokat is alkalmaz.

A **2018. évi általános cél** a rendelkezésre álló erőforrások racionális felhasználása a hatósági feladatok hatékony ellátása, a Hivatal ügyfélbarát és szolgáltató jellegének erősítése érdekében, továbbá a versenykultúra-fejlesztése, az OECD Regionális Oktatási Központ feladatainak magas színvonalú ellátásának biztosítása.

A Gazdasági Versenyhivatal 2015-2018 közötti középtávú intézményi stratégiája tartalmazza a Hivatal ezen időszakra vonatkozó stratégiai cselekvése irányát és célját. Legfontosabb célok között lehet említeni az elektronikus ügyintézés fejlesztését, a hivatali működést támogató új alkalmazás-bevezetéseket.

A GVH versenyt védő tevékenysége révén a fogyasztóknál anyagi előny keletkezik. Ezt számszerűsíti – legalább részben – a GVH által elvégzett úgynevezett ex-ante impact assessment, amely egyszerűen alkalmazható, átfogó képet nyújt, és amelynek eredménye a számos leegyszerűsítés miatt hozzávetőleges, de semmiképpen sem túlzó.

A GVH legutóbb a 2011-2016-os időszakban lezárt, versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölényes visszaélésekkel, valamint fúziókkal foglalkozó versenyfelügyeleti eljárásai nyomán jelentkező közvetlen haszon számszerűsítését végezte el. Eszerint a fogyasztók a GVH működésének köszönhetően a GVH költségvetésének több mint hatszorosát takarították meg az említett időszakban. Módszertani korlátok miatt az összeg csak a GVH bizonyos tevékenységeit, és ezek hasznának is csak egy részét veszi figyelembe: nem tartalmazza –

többek között – a fogyasztóvédelmi eljárásokból származó hasznot, vagy az elrettentés hatását, és az olyan szélesebb értelemben vett előnyöket sem, mint a verseny versenyképességet fokozó hatása. A tényleges haszon tehát valószínűleg meghaladja a kimutatottat, akár annak többszöröse is lehet.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	**2 173,7**	**25,0**	**2 148,7**	**125**
Fejezeti kezelésű előirányzatok	**194,1**	**8,1**	**186,0**	

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A Hivatal látja el - a Tpvt. eltérő rendelkezése hiányában - a Tpvt.-ben, valamint más jogszabályban a Hivatal, illetve elnöke számára meghatározott versenyfelügyeleti, versenypártolási, versenykultúra fejlesztése iránti és egyéb feladatokat, így különösen:

- versenyfelügyeleti eljárásokat indít és folytat le a versenyjogi előírások megsértésének gyanúja esetén,
- dönt a vállalkozások közötti, engedélyköteles összefonódásokról,
- intézi és elbírálja a hozzá benyújtott bejelentéseket és kezeli a panaszokat,
- részt vesz a Hivatal feladatkörét érintő, tervezett intézkedések és jogszabály-koncepciók, illetve - tervezetek egyeztetésében,
- a közigazgatási szerveknek a verseny szabadságát sértő határozataival szemben felülvizsgálati kérelemmel bírósághoz fordulhat, amennyiben a közigazgatási szerv nem tesz eleget a Hivatal módosításra vagy visszavonásra irányuló felszólításának,
- közérdekű keresetet indíthat a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős hátrányt okozó jogszabálysértés miatt,
- együttműködik a felügyeleti hatóságokkal,
- közgazdasági és jogi elemzést végez a versenypolitika körébe tartozó kérdések hazai és nemzetközi alkalmazásáról,
- az Országgyűlés, a Kormány, a miniszterek vagy a nemzetközi szervezetek felkérésére a Hivatal elnöke tájékoztatást ad - a gazdasági versenyt érintően – a működése során szerzett tapasztalatairól és a gazdasági versennyel kapcsolatos kérdésekről,

A Hivatal ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai uniós versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak.

A Gazdasági Versenyhivatal látja el a magyarországi versenykultúra és a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat.

A Hivatal e téren folytatott tevékenysége magában foglalja a versennyel, versenypolitikával és versenyjoggal kapcsolatos általános tájékozottság növelését, a tudatos fogyasztói döntéshozatal elősegítését, a versenyhez való általános viszonyulás javítását, valamint a verseny és fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai tevékenységek, képzések támogatását. A versenykultúra fejlesztéshez kapcsolódó programok

és kampányok, a versenyjogi ismeretek oktatásának támogatása – ennek speciális volta miatt – az elmúlt években egyre nagyobb igényként jelenik meg a Hivatal felé.

millió forintban, egy tizedessel

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Átlagos statisztikai állományi létszám** (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	2 158,1	52,0	2 106,1	125
Változások jogcímenként:				
igazgatási szolgáltatási díj bevételének csökkenése Tpvt. módosítás miatt		-27,0	27,0	
Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékpontos csökkentése	-68,5		-68,5	
Tpvt-ben biztosított vizsgálói pótlék 2018. évi fedezete	70,0		70,0	
vizsgálói pótlékot terhelő munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó	14,0		14,0	
minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete	0,1		0,1	
2018. évi javasolt előirányzat	2 173,7	25,0	2 148,7	125

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. alcím: OECD ROK

2005-ben, a magyar kormány anyagi támogatásával létrehozott OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (a továbbiakban: „ROK") alapító okirata szerint a ROK az OECD Versenyrészlege és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára.

A ROK révén Magyarország és a GVH regionális tudásbázisként vezető szerepet kapott a régión belül az átmeneti gazdaságok fejlesztésében való részvétel és technikai segítségnyújtás terén, minthogy a ROK működése elismerteti a magyar versenyjog és annak alkalmazásának régión belüli fejlettségét. A ROK többek között a következő témakörökkel foglalkozik: versenyjogi ügyek elemzése; vizsgálati technikák; versenyjogi alapelvek a szabályozási reform során; bírák képzése; jogérvényesítési prioritások; irányelvek, politikák, gyakorlatok és eljárások; a régió hatóságai közötti együttműködés keretei; versenypártolás és kommunikációs eszköztár; a versenyhatóságok és az ágazati szabályozó szervek kapcsolata; valamint a versenyjog és versenypolitika általános kereteibe tartozó egyéb témák. E témákban a rendszeres találkozókra, tréningprogramok, szemináriumok és tanfolyamok keretében kerül sor.

Az Európai Bizottság még nem döntött a ROK keretein belül megszervezésre kerülő EU tagállami bírók uniós versenyjogi képzésének támogatási összegéről, ezért annak összege a 2018. évi költségvetésben nem tervezhető.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	167,0	26,8	140,2
Változások jogcímenként:			
Európai Bizottság által nyújtott támogatás 2017. évben tervezett összege		-18,7	18,7
dologi kiadások támogatásarányos csökkentése	-18,7		-18,7
2018. évi javasolt előirányzat	148,3	8,1	140,2

2. alcím: Fejezeti tartalék

2018. évben fejezeti tartalékként a 2017. évivel azonos összeg szerepel.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi eredeti előirányzat	45,8		45,8
2018. évi javasolt előirányzat	45,8		45,8

III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámokhoz képest nincs nagyságrendi eltérés.

Budapest, 2017. május „…”

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELNÖK

dr. Juhász Miklós
elnök

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER